

74 — Cálculo de Pensão Devida x Paga

Ari Gorenstein → Millena Onesti Gorenstein + Maia + Caio

Período: 01/01/2025 a 30/06/2026 · 18 meses · base: Doc 72 (extração forense) + IRPF 2024 de Ari (Doc 67)

18 meses analisados

SHORTFALL R\$ 716.686,92 (77,00%)

SHORTFALL atualizado R\$ 831.090,53

12 meses com pagamento ZERO

I — PREMISSAS DO CÁLCULO (A CONFIRMAR PELA BANCA)

COMPONENTE	FÓRMULA	2025	2026	BASE
Pensão Millena · piso variável	6 × SM nacional	R\$ 9.108,00	R\$ 9.720,00	SM 2025 = R\$ 1.518 (Decreto 11.864/2024) · SM 2026 estimado R\$ 1.620 (a confirmar)
Pensão Millena · componente fixo	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00	R\$ 18.400,00	Valor fixo informado pela constituinte
Pensão Millena · TOTAL/mês	6 SM + R\$ 18.400	R\$ 27.508,00	R\$ 28.120,00	Pensão da ex-cônjuge
Pensão crianças (Maia + Caio)	R\$ 12k × 2	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Alinhado ao IRPF 2024 de Ari (R\$ 144k/ano cada). Hipótese alt.: R\$ 24.300 (valor PIX real pago em 05/26 e 06/26)
TOTAL devido por mês	Millena + crianças	R\$ 51.508,00	R\$ 52.120,00	Soma das pensões mensais devidas

Atenção: o valor exato da pensão das crianças foi **truncado no prompt original** ("24....."). Adotada hipótese principal de R\$ 24.000/mês (alinhada ao IRPF 2024). A seção V apresenta cálculos com hipóteses alternativas para sensibilidade.

II — CÁLCULO MENSAL · PENSÃO DEVIDA VS PAGA

MÊS/ANO	MILLENA (R\$)	CRIANÇAS (R\$)	DEVIDO (R\$)	PAGO ARI (R\$)	SHORTFALL (R\$)	% INAD.	STATUS
01/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
02/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
03/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
04/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
05/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
06/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
07/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
08/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
09/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
10/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL

11/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
12/2025	27.508,00	24.000,00	51.508,00	0,00	51.508,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
01/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	78.521,53	-26.401,53	-50,7%	ADIMPLENTE (excedeu)
02/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	0,00	52.120,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
03/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	0,00	52.120,00	100%	INADIMPLÊNCIA TOTAL
04/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	73.807,55	-21.687,55	-41,6%	ADIMPLENTE (excedeu)
05/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	30.900,00	21.220,00	40,7%	INADIMPLÊNCIA PARCIAL
06/2026	28.120,00	24.000,00	52.120,00	30.900,00	21.220,00	40,7%	INADIMPLÊNCIA PARCIAL
TOTAL 18m	498.816,00	432.000,00	930.816,00	214.129,08	716.686,92	77,00%	SHORTFALL

III — SÍNTESE EXECUTIVA

DEVIDO em 18 meses (jan/2025 a jun/2026): **R\$ 930.816,00**

PAGO via PIX direto de Ari (Doc 72): **R\$ 214.129,08** (7 PIX entre 23/01/2026 e 09/06/2026)

SHORTFALL ABSOLUTO: R\$ 716.686,92 — 77,00% do devido inadimplido

Meses com pagamento ZERO de Ari: 12 (todos jan-dez/2025 + 02/2026 + 03/2026)

Meses com pagamento parcial: 2 (05/2026 e 06/2026 — apenas 59,3% do devido)

Meses com pagamento integral ou excedente: 2 (01/2026 e 04/2026 — concentração de pagamentos atípica em datas isoladas)

IV — ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Aplicando IPCA-IBGE médio (0,45% a.m.) + juros de mora 1% a.m. (CC art. 406) sobre os valores em mora, com base em 30/06/2026:

INDICADOR	VALOR R\$
Devido nominal (sem atualização)	930.816,00
Devido atualizado (IPCA + juros 1% a.m.)	1.045.219,61
Pago via PIX Ari (sem atualização)	214.129,08
SHORTFALL ATUALIZADO	R\$ 831.090,53

Cálculo aproximado para fim ilustrativo. Para uso processual executório, o valor final deve ser elaborado por contador credenciado, com aplicação dos índices oficiais publicados (IPCA-IBGE mês a mês + selic ou juros legais), e datas de vencimento exatas conforme cláusula do título executivo.

V — ANÁLISE DE SENSIBILIDADE · HIPÓTESES ALTERNATIVAS

HIPÓTESE	PENSÃO MILLENA/MÊS	PENSÃO CRIANÇAS/ MÊS	DEVIDO 18M	SHORTFALL
		R\$ 24.000,00		

H1 · Premissa principal (constituínte)	6 SM + R\$ 18.400 (R\$ 27.508/mês 2025)		R\$ 930.816,00	R\$ 716.686,92
H2 · Crianças @ R\$ 24.300 (valor PIX real)	6 SM + R\$ 18.400	R\$ 24.300,00	R\$ 936.216,00	R\$ 722.086,92
H3 · IRPF 2024 (Doc 67)	R\$ 20.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 792.000,00	R\$ 577.870,92
H4 · Apenas Millena (sem crianças)	6 SM + R\$ 18.400	R\$ 0,00	R\$ 498.816,00	R\$ 284.686,92

VI — ACHADOS FORENSES

- AF-1 · INADIMPLÊNCIA SUBSTANCIAL CONTUMAZ** — 77% (R\$ 716,7 mil) do devido nominal em 18 meses não foi pago via PIX direto. Configura inadimplemento alimentar continuado, com risco de prisão civil (CPC art. 528 §3º).
- AF-2 · CONCENTRAÇÃO TARDIA** — todos os 7 PIX de Ari ocorreram entre 23/01/2026 e 09/06/2026 (5 meses), após 12 meses iniciais sem pagamento direto.
- AF-3 · DIVERGÊNCIA COM IRPF** — Ari declarou em DIRPF 2024 (Doc 67) pagamento integral de R\$ 44.000/mês; extratos demonstram que mesmo nessa hipótese mais favorável ao alimentante, o shortfall é de R\$ 577,9 mil em 18 meses (73%).
- AF-4 · AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO POR CONTA JUDICIAL** — confirmado no Doc 72: zero transferências de conta judicial à conta corrente, mesmo com R\$ 84,8 MM identificados e R\$ 42,4 MM bloqueados em SISBAJUD. O patrimônio bloqueado NÃO foi utilizado para quitar a obrigação alimentar.
- AF-5 · CONFIGURAÇÃO POTENCIAL DE ABANDONO MATERIAL** (CP art. 244) — sem prejuízo da avaliação penal pela autoridade competente.

VII — RESERVA TÉCNICA

Cálculo elaborado com base nas premissas declaradas pela constituínte (pensão Millena = 6 SM + R\$ 18.400; pensão crianças = R\$ 24.000/mês — valor truncado no prompt original, adotada hipótese alinhada ao IRPF 2024 de Ari; apresentadas hipóteses alternativas na seção V). Pagamentos efetivamente recebidos via PIX direto de Ari extraídos do Doc 72 (extração forense dos extratos Bradesco Cta. 190534-1). NÃO foram considerados aqui: (i) pagamento extra-PIX (TED, cheque, depósito em outra conta — verificar); (ii) os valores SISBAJUD bloqueados (R\$ 42,4 MM em conta judicial · Doc 64) que poderiam compensar parte do shortfall se transferidos. A atualização monetária aplica IPCA médio (~0,45% a.m.) + juros de mora 1% a.m. (CC art. 406) — para fim executório, o cálculo final deve ser elaborado por contador credenciado com índices oficiais. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472) · não substitui laudo CRC nem perícia oficial. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · fls. 1065 da guarda. CPC art. 112. Anexa-se ao acervo 00-73 como Doc 74 — sucede o Doc 73.